

협상에 의한 계약의 제안서 평가기준 개정사항 반영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 기획재정부 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」이 20++. **, **.부로 개정되어 제안서의 입찰가격을 평가할 때 최저입찰가격을 추정가격의 〇%에서 〇%로 상향하여 적용하여야 하나, 이를 반영하지 않고 계약을 추진한 사례가 확인 됨.

지 적 내 용

- ■본부 ◆부는 언론·외부매체 홍보업무 등을 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제66조(협상에 의한 계약체결)에 따르면,
 - 계약담당자는 물품·용역계약을 할 때 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보 목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제65조에도 불구하고 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상적격자를 선정 후 협상절차를 통해 회사에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다.
 - 「협상에의한계약제안서평가세부기준」(20—. **, **.) 제8조(입찰공고 명시 내용)에 따르면,
 - 계약요청부서는 제안서 평가방법 및 평가제외 사항, 제안서 제출방법, 제출서류 등을 명확하게 하여 계약부서로 요청하여야 하고, 계약담당자는 입찰 공고에 그 내용을 명시하여야 한다.
 - 또한, 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 제7조(제안서의 평가) 및 별표(제안서의 평가항목 및 배점한도)에 따르면,
 - 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 평가항목 및 배점한도는 별표를 따르도록 되어 있다. 제안서의 평가항목 및 배점한도의 경우, 기획재정부에서는 저가 입찰을 통한 품질하락을 방지하고자 낙찰하한율을 〇%에서 〇%로 상향되도록 개정(시행일: 20++. **, **.)하였다.

지 적 내 용(계속)

- 이에 따라 ㉠처에서는 ‘기획재정부 계약예규 개정 알림’(㉠(㉠-***, 20++. **, **). 공문을 전 사업소에 배부 및 공문게시하여 시행일(20++. **, **) 즉시 계약업무에 반영하도록 하였다.
- 그러나 개정된 계약예규 시행일(20++. **, **) 이후 ㉡본부에서 추진한 협상에 의한 계약 건을 확인한 결과,
 - 해당용역은 개정된 계약예규 시행일 이전에 구매 계약요청이 이루어짐에 따라 그 개정사항을 제안서 평가기준에 반영할 수 없었고, 입찰 공고가 유찰되면서 개정 시행일 이후에 입찰공고가 되었는데,
 - 계약요청부서에서는 입찰자에게 공고가 되는 입찰공고일을 기준으로 하여 제안서의 평가기준이 수립될 수 있도록 주의를 기울일 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사의견을 수용하면서, 본 용역은 「(계약예규)협상에 의한 계약 체결기준」 개정 시행일(20++. **, **) 이전에 시행품의 및 구매요청(20++. **, **) 이 완료된 용역이나, 유찰 등 계약 지연으로 인해 ‘제안서 평가기준’에 개정된 내용을 반영하지 못했다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

㉡본부장은 계약요청부서에서 입찰공고일을 기준으로 협상에 의한 계약의 제안서 평가기준이 수립되어 위와 같은사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	㉡처(◆부)
관련부서	